

1501129-27.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA MEIRELLES PEDRENO

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... que já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e já cumpriu a pena. Não é usuário de drogas. O interrogado confessou os fatos. No dia 07 de julho, ele e TAYLON tinham combinado de ir até a empresa Pulman na Raposo Tavares, devido o interrogado e TAYLON estarem desempregados. Os dois trabalhavam na Codesp em Taboão da Serra. Ele e TAYLON foram demitidos por conta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501129-27.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501129-27.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA MEIRELLES PEDRENO

Vistos.

EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, TAYLON GABRIEL BARROS DOS SANTOS e EVERTON SIQUEIRA BARBOSA foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pelos fatos narrados nas circunstâncias de local, tempo e espaço constantes na denúncia.

A denúncia foi recebida, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Não houve absolvição sumária.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, ao final, interrogados os réus.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa dos réus por sua vez, postulou pela absolvição, sustentando a falta de provas ou a aplicação de pena mínima.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido. Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal dos réus, em razão da prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, pelo reconhecimento de pessoa, pelas imagens das câmeras de segurança, pelo laudo pericial, além da prova oral produzida em juízo.

A autoria dos crimes é indubitosa.

Em juízo:

A vítima Isaias reconheceu os três réus, principalmente o que tem uma tatuagem no pescoço. Foram levados bens somente da loja. Havia arma de fogo com os roubadores, a vítima visualizou a arma. Tratava-se de um revólver preto. Eles levaram diversos celulares. Foram recuperados somente parte dos celulares. No momento do assalto, a vítima estava presente. Reconheceu os réus como sendo os roubadores que estavam na Delegacia de Polícia. Reconheceu os réus TAYLON e EDIVALDO. Não viu as imagens das câmeras de segurança. A vítima não foi ameaçada. Não viu os réus fugindo com o carro, só veio a saber o modelo e a cor do veículo na Delegacia de Polícia. Viu um dos coautores com a camiseta do Palmeiras. Não viu as atitudes desse terceiro, vez que os roubadores os mandaram se deitarem de cabeça para o chão. Esse cara da camisa do Palmeiras, foi na porta da loja. Não lembra o que ele falou, mas viu ele falando com os outros assaltantes. Ficou sob o julgo dos roubadores por 10 ou 15 minutos. A polícia abordou os roubadores uns 05 ou 10 minutos após o roubo. Os indivíduos reconhecidos são os mesmos que ele reconheceu na Delegacia de Polícia. A vítima Thais reconheceu TAYLON por conta da tatuagem. Na data dos fatos, estavam trabalhando na loja, apesar de não ser de lá. A equipe que trabalha no local é muito grande, diante da grande quantidade de furtos que ocorrem na loja. Os funcionários são obrigados a comunicar qualquer tipo de pessoa suspeita que entre no local, ou seja, pessoas que aparentam ser possíveis furtadores ou roubadores. Na data dos fatos, os funcionários ligaram para a vítima pedindo para que ela subisse até o estoque porque havia um rapaz suspeito na porta do estoque. Como a loja tinha três andares e o último andar estava vazio, esse rapaz foi lá por duas vezes, achou estranho seu comportamento, foi então que Vinicius foi abordá-lo. Durante a conversa, esse rapaz disse que estava na loja aguardando uma mulher, em seguida, Vinicius tentou vender para ele e pediu o CPF dele. O rapaz se negou. A coordenadora ligou, pediu para que a vítima subisse. Ela passou pelo rapaz e, dentro do estoque, estava ela e Vinicius. Nesse momento, a vítima ligou para o suporte e pediu para que abrisse as câmeras. Após a entrada de mais umas moças, já de dentro do estoque, TAYLON e esse outro rapaz passaram a bater na porta do estoque com a arma. Eles deixaram duas funcionárias e mais duas clientes rendidas no balcão. Temendo pelo pior, eles abriram a porta do estoque, foi então que TAYLON entrou no local armado. Na sequência, os roubadores mandaram as vítimas se deitarem no chão. A vítima e Isaias se deitaram no chão, eles empurraram Vinicius, o renderam e foram, com ele, pegar mais celulares. Clientes da loja e os demais funcionários foram colocados no canto, enquanto os roubadores partiam para subtrair os celulares. Durante o roubo, TAYLON passou a questionar a vítima se tinha celular. Ela disse que não. TAYLON fez com que a vítima e Isaias levantassem e fossem, com ele, até a parte de "risco" do estoque. TAYLON colocou Isaias primeiro depois ela. TAYLON guardou a arma, pegou uma caixa e recolheu alguns celulares. O coautor de TAYLON já tinha entrado e pegado os celulares do balcão, lá dentro do estoque, nas prateleiras, e guardou em uma caixa e saiu. TAYLON colocou mais alguns celulares, fechou a porta e saiu. Dentro do estoque, havia duas moças, uma era coordenadora e outra era a vendedora. Elas estavam passando mal. Essas moças

ficaram como refém. Havia um terceiro rapaz com eles, que ela não viu na câmera. Havia um rapaz na porta com a camisa do Palmeiras que falou com TAYLON: “demorou demais, eu vou embora, eu vou abandonar” (sic). Após uns 05 ou 08 minutos, eles foram alcançados e encontrados pelos policiais. No local, a vítima realizou o reconhecimento dos réus. Na Delegacia, a vítima reconheceu dois indivíduos. Foram subtraídos bens só da loja. O roubo foi só de bens da empresa. Não sabe se todos os celulares foram recuperados. Os roubadores levaram duas caixas, uma um pouco maior e uma menorzinha que estava com TAYLON. Foram recuperadas as duas caixas, uma grande com os celulares e a menor que foi encontrada vazia. O Delegado relacionou os telefones e pediu um valor por cima para saber o valor do prejuízo. Foram recuperados apenas parte dos celulares. Viu TAYLON guardar a arma. Ele estava armado. Era uma arma preta. O que estava preso não era que estava com a camisa do Palmeiras. Quem estava roubando era branquinho e fortinho, ele e TAYLON estavam de blusa e não de camiseta. TAYLON era agressivo. Ameaçou de dar um tiro na vítima se ela apertasse o botão que aciona a equipe de segurança. Vinícius relatou que o rapaz o ameaçou e esse rapaz dizia que ia estourar a cabeça dele. Não viu os roubadores fugindo. Na Delegacia, a vítima viu o veículo usado por eles, tratava-se de um GM/Onix de cor vermelha. Não reconheceu o rapaz com a camisa do Palmeiras. Os roubadores estavam de camiseta, o outro foi conhecido pelo boné. No assalto, os dois estavam de blusa e boné. Esse boné foi reconhecido. O assecla da camisa do Palmeiras estava fora, acompanhando o roubo. Era uma camisa branca da mancha verde. A vítima estava aguardando dentro do estoque, que tem uma parte de risco e uma parte sem risco. TAYLON estava batendo na porta, ele abriu a porta e ele fez a vítima e Isaias se deitarem no chão. Quando TAYLON levou a vítima e Isaias para o risco, encontraram Vinícius lá dentro. Foi quando viu TAYLON guardar a arma para que ele pudesse pegar os celulares.

A a vítima Vinicius informou que não é capaz de reconhecer ninguém. Eles roubaram somente os celulares da loja, tudo fechado, na caixa. Foram recuperados somente parte dos celulares. Os roubadores exibiram arma. A vítima viu arma. Era uma arma grande, do tipo pistola. Eles mandaram a vítima deitar-se no chão. A vítima teve de levá-los até o cofre e foi ameaçado. Os roubadores falaram que iriam estourar a cabeça da vítima. Quem o ameaçou, foi o indivíduo com a tatuagem no pescoço (TAYLON). O roubo foi cometido por dois indivíduos, enquanto um entrava e ameaçava o outro ficava pela região da porta do estoque dando cobertura. Nas câmeras de vigilância, ele viu que tinha um cara com a camisa do Palmeiras, mas ele não entrou no estoque junto com os roubadores. Viu as câmeras. O cara com a camisa do Palmeiras estava junto com eles. Ficaram sob o julgo dos roubadores por 06 a 07 minutos. Da fuga até a prisão deles pela polícia, passou-se uns 10 minutos. Foi recuperada parcela dos produtos. Ele era estoquista. Os celulares roubados eram lacrados. O que polícia apresentou era aquilo que tinha acabado de ser roubado. Não sabe qual veículo eles saíram. A vítima estava dentro do cofre trancado, junto com Isaias e a gerente da loja vítima. Foi uma cliente que liberou eles do estoque. A vítima viu o vídeo do roubo. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu dois indivíduos. Sobre o carro, só teve conhecimento da marca e do modelo na Delegacia de Polícia. A vítima só teve acesso aos vídeos do estoque da loja e não teve acesso dos vídeos da rua. Nesses vídeos, aparecem os três. Reconheceu pela foto apresentada pelo policial. Não foi realizado reconhecimento pessoal na Delegacia, foi por fotografia. Tinha um que estava de vermelho, um com a camisa do Palmeiras e outro de blusa e de boné. Viu a arma de fogo com TAYLON logo na entrada. Assim que viu TAYLON chegando no estoque, percebeu ele rendendo uma vendedora. Ele estava com a arma em mãos apontado para ela e disse “(...) abre logo senão a gente vai estourar a cabeça dela” (sic). Junto com a vendedora estavam algumas clientes e todos foram obrigados a se deitar no chão. O roubador mostrou a arma. Não foram agredidos fisicamente, as agressões foram somente verbais.

A testemunha Lucas, policial civil, disse que na data dos fatos, estavam em diligência pelo centro do município, oportunidade em que caiu nos grupos de

WhatsApp da GCM, da Polícia Civil e da Polícia Militar de que teria ocorrido um roubo nas Casas Bahia e que três indivíduos teriam adentrado a loja, armados, e teriam subtraído alguns aparelhos de celular. Como estavam próximos ao local, deslocaram-se para lá. Alguns indivíduos que estavam na via pública informaram que os roubadores teriam fugido no veículo de marca GM/Onix de cor vermelha e que teriam tomado sentido a um bairro aqui do município onde se deu os fatos. Dirigindo-se até o local, eles avistaram o veículo e, em conjunto com viatura da GCM localizaram o veículo, ordenaram que eles descessem do veículo. O automóvel estava em nome de EDIVALDO, o qual era a pessoa que dirigia o veículo. Dentro do automóvel foi localizado duas caixas contendo os aparelhos subtraídos, eram aparelhos novos e lacrados. Como passageiros estavam TAYLON e EVERTON. Não se recorda o que os réus falaram. Na Delegacia, eles foram reconhecidos. Eles chegaram nas Casas Bahia em menos de uns minutos, uma vez que estavam muito próximos. Eles conseguiram encontrar os réus em uns 02 minutos, a distância era de 1 Km ou 1,5Km. A testemunha reconhece os três réus como sendo os roubadores. Assim que avisado por populares, eles já saíram no encalço do veículo dos réus. Não se recorda se havia alguém com a camisa do Palmeiras. Quem dirigia o veículo era EDIVALDO. Não se recorda qual era roupa que os réus estavam. Não foi localizada arma. Segundo as vítimas e o que foi informado na ocorrência, eles estavam armados.

A testemunha Marcelo, policial civil, disse que na data dos fatos, estava na companhia de seu parceiro quando realizaram a abordagem dos réus juntamente com a Guarda Municipal de Cotia. Na data, tomaram conhecimento da ocorrência de um roubo nas Casas Bahia do centro de Cotia, foi então que ele e seu parceiro foram até o local e lá colheram informações de que autores teriam roubado a loja e teriam fugido com alguns itens de lá em um GM/Onix, de cor vermelha. Eles saíram sentido Jardim Petrópolis. Chegando ao local, eles encontraram o veículo com os réus. Em ato contínuo, eles e a viatura da guarda municipal realizaram a abordagem. Não foi localizada nenhuma arma. Dentro do veículo, foram encontrados aparelhos celulares da loja lacrados. Os réus permaneceram em silêncio desde a abordagem até a Delegacia. Entre a comunicação do roubo e ter encontrado os réus, foi coisa de minutos. As vítimas reconheceram os assaltantes na Delegacia. Não acompanhou o auto de reconhecimento. Consta no Boletim de Ocorrência nº. 3035, que eles foram reconhecidos em auto próprio. Os objetos foram apreendidos e levados. No momento do roubo, foi apreendido com um deles um boné e uma máscara. Não foi encontrada arma.

Ouvida, a testemunha Francisco, afirmou que é Guarda Municipal. A testemunha reconhece os réus da ocorrência. Na data dos fatos, a testemunha participou da abordagem. Eles foram até as Casas Bahia. Na data, eles receberam a informação da ocorrência do roubo, foram até as Casas Bahia e lá, foram informados que três indivíduos praticaram um roubo. Realizado patrulhamento nas imediações do local, eles encontraram os réus em um veículo GM/Onix. Realizada a abordagem, localizou-se as caixas com a quantidade de celulares e, após breve entrevista, um dos rapazes assumiu tratar-se de produto de roubo. Eles contaram que um deles estava estacionado próximo as Casas Bahia e os outros dois entraram na loja para roubar. As testemunhas confirmaram que os bens eram aqueles subtraídos na Casas Bahia. Não se recorda da posição dos réus no carro. As vítimas reconheceram dois roubadores na Delegacia de Polícia. Um deles entrou com a vítima na sala de estoque, enquanto o outro realizou o recolhimento dos bens. Não sabe quem estava armado, quem fez o recolhimento e quem estava no veículo. Não foi encontrada arma de fogo. A abordagem foi em conjunto com a polícia civil. Nas caixas, havia 74 (setenta e quatro) celulares de marcas diferentes, de valor aproximado a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil). Entre o momento da fuga do roubo nas Casas Bahia até a prisão, deu-se em menos de 10 minutos. Não sabe quanto tempo as vítimas ficaram de refém. Não foi relatada agressão. Eles usavam um GM/Onix de cor vermelha. Os bens que eles tinham subtraídos estavam no banco traseiro do veículo e uma caixa fechada no porta-malas. As vítimas reconheceram os roubadores que entraram na loja. Não se recorda se houve violência física.

Ouvida, a testemunha Luiz Alberto, guarda municipal, que reconheceu os réus como aqueles autuados na ocorrência. Não se recorda o nome da rua mas ela era bem próxima às Casas Bahia. Os réus estavam nas ruas de trás. Não se recorda das vestimentas dos réus. Não acompanhou o reconhecimento das vítimas. No momento da abordagem do veículo, os réus confessaram que roubaram os celulares da Casas Bahia. Dois confessaram o roubo enquanto um deles disse que só estava dirigindo. Não foi encontrada arma nem no veículo e nem com os indivíduos. As vítimas que confirmaram a existência de uma arma. Não encontraram nenhuma arma pela via pública. Entre a fuga do roubo até a abordagem, acredita que se passaram 10 minutos. As vítimas falaram que os roubadores as subjugaram, as conduziram até o estoque, fizeram o recolhimento dos celulares, fecharam as vítimas dentro do estoque e, em seguida, empreenderam fuga. Não sabe por quanto tempo as vítimas ficaram presas. Não houve agressão física. Os réus estavam em um GM/Onix. As vítimas reconheceram os réus que entraram nas Casas Bahia. Não acompanharam a realização do reconhecimento mas os policiais civis confirmaram. No interior do GM/Onix havia produto do ilícito. Havia uma caixa no banco traseiro e no porta-malas.

Ouvida, a testemunha de defesa Júlio Souza, que informou que conhece EDIVALDO. A testemunha trabalhava na barbearia de EDIVALDO. A testemunha trabalhava como barbeiro. Na data dos fatos, EDIVALDO saiu e disse para ele que voltaria após umas 02 (duas) horas. Viu um homem alto e moreno que o chamou. Ele saiu com a camisa polo preta da barbearia. EDIVALDO não tinha arma. O réu tem mulher e filha. Sabia que EDIVALDO já teve problemas com a justiça.

Ouvida, a testemunha de defesa Luiz Eduardo, que disse trabalhar com EDIVALDO como barbeiro, no Jardim Castilho. Eles trabalham de terça a domingo, das 09:00 da manhã às 19:00 horas. Trabalha com EDIVALDO desde 2016 ou 2017. Não tem conhecimento quanto aos fatos. Na data, disse que estava com EDIVALDO no salão. Lembra-se que EDIVALDO saiu. Era um moreno alto. EDIVALDO disse que iria com esse moreno até a Pulman. O salão era de EDIVALDO, eles eram sócios. Nunca soube que EDIVALDO cometia assaltos. EDIVALDO trabalhava como Uber e, para isso, usava um GM/Onix vermelho. EDIVALDO contou para a testemunha que já teve problema na Justiça. Ele trabalhava de Uber a noite e no salão de dia. EDIVALDO nunca comentou nada sobre crime. No momento em que EDIVALDO saiu, ele estava com a camisa do salão. Faz tempo que EDIVALDO tinha um GM/Onix da cor vinho.

Interrogado, EDIVALDO informou que já foi processado anteriormente por roubo, foi condenado e estava assinando liberdade condicional. O interrogado trabalha na condição de barbeiro e motorista de aplicativo. Não é usuário de drogas. Na data dos fatos, ele estava na barbearia desde as 08:00 horas da manhã. Até que, por volta de umas 11:00 horas, chegou um rapaz alto e moreno em sua barbearia perguntando quem fazia viagem de aplicativo. No carro dele, havia um adesivo da Uber. Após o atendimento, ele foi falar com esse rapaz e combinou o valor para levá-lo até um local de Cotia. Ele entrou dentro do carro, parou em uma lanchonete para pegar dois amigos dele. O rapaz que entrou e pediu o serviço de Uber chama-se Gabriel (TAYLON). Já no centro de Cotia, ele pediu para encostar o carro e pediu, ainda, para que eles esperassem. TAYLON e seus amigos disseram que seria rápido, foi então que o interrogado os deixou no outlet e aguardou o retorno deles. No momento em que TAYLON e EVERTON voltaram, o interrogado mexia no celular, foi então que se assustou com eles entrando bruscamente em seu veículo. O rapaz da frente veio com uma caixa pequena e o rapaz que entrou no banco de trás estava com uma caixa maior. Eles colocaram a caixa pequena no porta-malas. Os indivíduos que retornaram para o carro usavam um moletom vermelho e o outro um moletom preto, que seriam as pessoas de TAYLON e EVERTON. O indivíduo com a camisa do palmeiras não voltou para o veículo. TAYLON era quem apontava os caminhos. Ninguém desceu do veículo. Na sequência, foram abordados pelos policiais. Após serem revistados, não foi encontrado nada de ilícito dentro do carro, foi então que encontraram os celulares roubados. Foi dada voz de prisão. O

interrogado disse que era motorista de aplicativo, mas que não conseguia comprovar a corrida porque a fez de maneira particular. Durante todos os trajetos, não foi vista arma de fogo. Por essa viagem, eles iriam pagar R\$ 40,00 (quarenta reais) na ida e R\$ 40,00 (quarenta reais) na volta. TAYLON usava uma blusa de moletom vermelha, EVERTON usava uma blusa de moletom preta e o terceiro indivíduo utilizava uma camiseta do palmeiras. Os três entraram nas Casas Bahia. Entre a saída do carro e o retorno para o veículo, passou-se 08 (oito) a 10 (dez) minutos. No momento em que foi até a Delegacia de Polícia, o interrogado usava a camisa de sua barbearia. Em nenhum momento os réus disseram o que pretendiam fazer. Em nenhum momento, ele ajudou os roubadores de qualquer forma.

Interrogado, EVERTON informou que já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e já cumpriu a pena. Não é usuário de drogas. O interrogado confessou os fatos. No dia 07 de julho, ele e TAYLON tinham combinado de ir até a empresa Pulman na Raposo Tavares, devido o interrogado e TAYLON estarem desempregados. Os dois trabalhavam na Codesp em Taboão da Serra. Ele e TAYLON foram demitidos por conta da pandemia. A esposa do interrogado estava grávida e ele retiraria seu fundo de garantia. Foi então que decidiram ir até a loja da Pulman para comprar mercadorias no atacado para revender no varejo. O interrogado também estava devendo para agiota. Próximo ao local de onde eles moram, havia uma barbearia e lá o indivíduo que cortava cabelo também trabalhava de Uber. TAYLON chamou ele para fazer a viagem. Foi cobrado R\$ 43,00 (quarenta e três reais). Foi TAYLON que contratou o Uber. Eles pagariam o Uber em dinheiro. No Uber, entrou somente TAYLON e o interrogado. No caminho, eles pediram para parar nas Casas Bahia. EDIVALDO ficou esperando próximo as Casas Bahia, uma vez que ainda os levaria até a Pulman. Já nas casas Bahia, o interrogado entrou para ver um berço juntamente com TAYLON. No momento em que viram o estoque aberto, o interrogado deu voz de assalto e foi retirar os aparelhos que estavam no estoque. TAYLON entrou junto com ele. TAYLON também pegou os aparelhos e foi embora. Havia duas vítimas, uma mulher e um rapaz que estava no estoque. Não tinha arma de fogo. Quem anunciou o roubo foi o interrogado. Os telefones celulares foram colocados dentro de uma caixa que estava ali do lado. O interrogado que saiu carregando a caixa com os celulares. TAYLON não carregava nada com ele. Na sequência, foram direto para o Uber. O interrogado colocou a caixa do seu lado, no banco de trás. TAYLON estava no banco da frente. Na sequência, eles iriam para a Pulman e estavam a caminho de lá. Eles não trocaram o trajeto. Após virarem a rua, já vieram três ou quatro viaturas e os abordaram. EDIVALDO só foi o Uber mesmo. Ele não sabia do roubo. O caminho da Pulman é o mesmo caminho que eles retornariam para casa. O Uber não tinha ciência de que aquilo era um assalto. Não sabe dizer o porquê do depoimento deles ser divergente. A viagem de ida e volta ficou R\$ 43,00 (quarenta e três reais). Não havia outro indivíduo no carro, só estavam TAYLON e o interrogado no carro com EDIVALDO. Não foram revistados quando entraram nas Casas Bahia. O interrogado foi quem fez a coleta dos celulares. Nunca tinha visto EDIVALDO antes. Não se recorda se TAYLON ter anunciado o assalto também. O interrogado foi quem entrou primeiro. O Uber era um GM/Onix de cor vermelha. O crime foi rápido, se deu em 05 ou 06 minutos. O interrogado foi quem indicou o caminho da volta. EDIVALDO estava com uma camiseta do trabalho dele. O interrogado só abriu a porta, colocou a caixa dentro do carro e a fechou. Não sabe quem era o indivíduo que estava com a camiseta da Mancha Verde, Palmeiras. TAYLON estava com a camisa de cor vermelha. O interrogado estava de boné marrom e com uma blusa de moletom preta.

Interrogado, TAYLON informou que já foi processado anteriormente por roubo. Foi condenado. Ficou devendo três anos. Não trabalha. Não é usuário de drogas. O interrogado confessa os fatos. Está muito arrependido. No dia 08 de julho do ano passado, o interrogado estava com um débito com um agiota. Conhecia EDIVALDO do salão de onde ele corta cabelo e sabia que ele fazia Uber particular. O interrogado chamou EDIVALDO para levá-lo até o centro de Cotia. Ele disse que iria fazer. O interrogado não estava com revólver. O interrogado e EVERTON foram até as Casas Bahia. Não sabe o que deu nele, o interrogado simulou estar armado, deu voz de

assalto e rendeu as vítimas. Em seguida, ele disse que iria levar o que era da loja e que não ia machucar ninguém. Em nenhum momento agrediu a vítima, não subtraiu bens da vítima e não tinha nenhum revólver. EVERTON foi quem entrou junto com o interrogado. EVERTON estava com o interrogado desde o início. Eles não combinaram o roubo. Chegou nas Casas Bahia bateu o desespero. Depois que o interrogado resolveu roubar, EVERTON aderiu à ideia. Eles entraram, conversaram com a vendedora e decidiram roubar a vítima. O interrogado que anunciou o assalto, EVERTON fez o recolhe dos celulares. Eles colocaram as vítimas dentro do estoque. Não apontou nada, estava sem arma, sem nada. O interrogado e EVERTON foram revistados antes de entrar nas Casas Bahia. Só colocaram os celulares no banco de trás. Não sabe como parte dos celulares foram parar nos porta-malas. EDIVALDO estava esperando os réus na rua de baixo. EDIVALDO só ficou sabendo do roubo quando os policiais os abordaram. Não foi premeditado. EDIVALDO não sabia da intenção do interrogado e de EVERTON. Não houve violência contra as vítimas, só houve ameaça. EDIVALDO ficou no carro esperando eles saírem. EDIVALDO não os viu entrando nas Casas Bahia. Na volta, EDIVALDO estava distraído com o telefone. O interrogado conhecia EDIVALDO de cortar cabelo e EVERTON conhecia por morar próximo a casa do réu. EDIVALDO cobrou 100,00 (cem reais), R\$ 50,00 (cinquenta reais) para ir e R\$ 50,00 (cinquenta reais) para voltar. EDIVALDO tinha um GM/Onix da cor vinho. Os celulares estavam guardados em duas caixas de papelão. As caixas estavam fechadas. Após o roubo, foram abordados rapidamente, não deu 10 minutos. Eles renderam umas três ou quatro pessoas. Não apontaram arma de fogo para as vítimas. De onde eles estavam até a Loja vítima, dava uns R\$ 40,00 (quarenta reais) pela corrida de carro, todavia, negociaram R\$ 50,00 (cinquenta reais), entretanto, os outros R\$ 50,00 (cinquenta reais) seriam pagos na volta.

O delito de roubo é um crime complexo, formado pelos elementos típicos inerentes aos crimes de furto e de constrangimento ilegal.

O crime se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima, após ter empregado violência ou grave ameaça como recurso para obter o bem visado.

Portanto, o roubo está consumado tão logo o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retira o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, uma vez que se aplica a teoria da amotio.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A consumação do crime de roubo ocorre com a simples disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência, prescindindo a posse tranquila e a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima" (STJ, 6ª Turma, decisão unânime, Rel. Ministro Paulo Medina, REsp nº 476.375-0 MG, j. 26/06/2003).

No caso em apreço, evidente a consumação do crime de roubo, haja vista que os réus TAYLON e EVERTON, mediante emprego de violência exercido com uma arma de fogo contra os funcionários do estabelecimento vítima, se apoderaram 74 aparelhos celular novos e lacrados. Após a subtração dos pertences, os roubadores trancaram as vítimas dentro do estoque da loja e se evadiram.

Os roubadores, para se deslocarem ao local dos fatos, bem como para de lá saírem, se valeram do corréu EDIVALDO, que os levou ao centro de Cotia em seu veículo onix vermelho, dentro do qual os três foram presos em flagrante.

Em que pese a tentativa de retirar EDIVALDO da cena do crime, sob o argumento de que apenas teria realizado o transporte como uber particular, sua versão defensiva é frágil e não se sustenta.

Interrogado em juízo, EDIVALDO disse que um rapaz alto e moreno (TAYLON) teria

entrado na barbearia onde trabalha perguntando quem fazia serviço de uber porque teria visto um adesivo no veículo que estava no local. Por seu turno, contraditoriamente, quando interrogado TAYLON, esse afirmou já conhecer Edivaldo da barbearia onde cortava o cabelo e saber que esse também fazia serviço de uber.

Ainda, há dissenso entre os corréus acerca do valor que seria pago a EDIVALDO pela suposta corrida de uber, cujo valor ida/volta variou entre R\$ 80,00 e R\$ 100,00, que ainda, se mostra um serviço incompatível com a realidade dos corréus TAYLON e EVERTON, desempregados porque, infelizmente, foram dispensados do serviço no início da pandemia.

Não bastasse tais contradições, os corréus TAYLON e EVERTON, quando ouvidos, afirmaram que apenas eles estavam no veículo do corréu EDIVALDO, sendo certo que as imagens de segurança, bem como as vítimas e testemunhas ouvidas, foram enfáticas ao afirmar que o roubo foi praticado por três pessoas, sendo que duas delas - TAYLON e EVERTON - ingressaram no estabelecimento vítima, renderam as vítimas, subtraíram os celulares e depois prenderam as vítimas no estoque da loja, enquanto o terceiro indivíduo, que trajava camiseta do palmeiras, ficou do lado de fora dando-lhes cobertura para fuga, realizada no veículo ônix vermelho conduzido pelo corréu EDIVALDO que, evidentemente, estava ajustado com os demais e, simplesmente retirou e dispensou a camiseta do palmeiras quando da fuga do local dos fatos.

Ademais, a carga roubada - 74 aparelhos celular - é bastante volumosa e foi transportada em duas caixas, o que, no mínimo, deveria ter gerado dúvida no réu EDIVALDO acerca da sua origem ilícita, notadamente porque conduziu os corréus sem nada até o local dos fatos e, de lá retornaram com toda essa mercadoria em mãos, sendo evidente, pois, sua adesão à prática criminosa.

Tem-se, pois, com segurança, que os réus foram responsáveis pelo roubo consumado, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos, o que autoriza a autoria e materialidade delitivas, devendo ser aceito como elemento hábil à condenação.

As causas de aumento também restaram comprovada nos autos.

O concurso de agentes também é evidente não apenas pela prova oral produzida em juízo, como pela própria dinâmica do evento, como bem relatado em juízo pelas vítimas e admitido pelos próprios réus.

Além disso, houve restrição da liberdade das vítimas, na medida em que, após a inversão da posse dos bens e consumação do roubo, as vítimas foram trancadas dentro do estoque da loja vitimada, apenas sendo resgatadas, pelo que se tem dos autos, por clientes da loja após a fuga dos roubadores.

O emprego de arma de fogo também é inconteste. Ainda que não apreendida a arma de fogo em poder dos réus, é certo que a palavra das vítimas do roubo é suficiente para sua comprovação.

Porque oportuno, aponto que não há que se considerar a pretendida atenuante da confissão espontânea quanto aos corréus TAYLON e EVERTON, haja vista que realizada de forma parcial, sem admissão do emprego da arma de fogo e, ainda, de forma a tentar retirar o corréu EDIVALDO da cena do crime, de modo que descabida tal benesse quando da fixação da reprimenda.

Não estão presentes causas de exclusão da ilicitude da conduta praticada pelos réus.

Demonstrada, pois, a culpabilidade nos autos, considerando que imputáveis na época dos fatos, tinham potencial conhecimento da ilicitude da conduta, poderiam (e deveriam) ter praticado conduta diversa.

Bem analisados os autos, não pairam quaisquer dúvidas acerca dos fatos narrados na denúncia, sendo de rigor o decreto condenatório tendo em vista o conjunto probatório amalhado no decorrer da instrução processual.

Passo, então, à dosimetria da pena.

DO CORRÉU EDIVALDO

A culpabilidade revelou-se ordinária à espécie criminosa. Nada a considerar acerca da personalidade e da conduta pessoal do agente. No que toca aos motivos, não extrapolaram o regular. Quanto às circunstâncias, há de ser considerada a majorante da restrição de liberdade das vítimas, uma vez que mesmo após rendidas e já subtraídos os pertences da loja, foram elas trancadas no estoque da loja, de onde foram libertadas por um cliente após a fuga dos réus. Além disso, a majorante de concurso de agentes denota maior reprovabilidade da conduta e, para evitar bis in idem, será apreciada nesta etapa. As consequências são mais danosas, haja vista que foram subtraídas mercadorias avaliadas em R\$ 148.000,00, sendo que apenas parte delas foi recuperada, causando evidente prejuízo financeiro à vítima. O comportamento da vítima não influenciou na prática criminosa, ao menos não negativamente.

Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base 1/4 acima do mínimo legal em 5 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência específica do réu. Assim, majoro a pena em 1/5, o que perfaz pena intermediária de 6 anos e 14 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 e fixo a pena em 10 anos de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

A pena pecuniária será fixada no piso legal, uma vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Considerando a natureza do roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, bem como as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, notadamente a reincidência específica do réu, o regime inicial cabível para a pena de reclusão é o fechado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

DO CORRÉU TAYLON

A culpabilidade revelou-se ordinária à espécie criminosa. A personalidade do réu mostra inclinação para prática de crimes, haja vista a existência de maus antecedentes. A conduta pessoal do réu o desabona, haja vista que preventivamente mantido em cárcere, praticou falta grave no sistema prisional, consistente em motim, tentativa de subversão à ordem e disciplina, apologia ao crime organizado e tentativa de agressão, o que merece ser considerada na fixação da reprimenda. No que toca aos motivos não extrapolaram o regular. Quanto às circunstâncias, há de ser considerada a majorante da restrição de liberdade das vítimas, uma vez que mesmo após rendidas e já subtraídos os pertences da loja, foram elas trancadas no estoque da loja, de onde foram libertadas por um cliente após a fuga dos réus. Além disso, a majorante de concurso de agentes denota maior reprovabilidade da conduta e, para evitar bis in idem, também será apreciada nesta etapa. As consequências são mais danosas, haja vista que foram subtraídas mercadorias avaliadas em R\$ 148.000,00, sendo que apenas parte delas foi recuperada, causando evidente prejuízo

financeiro à vítima. O comportamento da vítima não influenciou na prática criminosa, ao menos não negativamente. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base 1/2 acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, para o roubo.

Na segunda fase, presente a reincidência específica do réu. Assim, majoro a pena em 1/5, o que perfaz pena intermediária de 7 anos e 2 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias-multa para o roubo.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 e fixo a pena em 12 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

A pena pecuniária será fixada no piso legal, uma vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Considerando a natureza do roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, bem como as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, notadamente a reincidência específica do réu, o regime inicial cabível para a pena de reclusão é o fechado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

DO CORRÉU EVERTON

A culpabilidade revelou-se ordinária à espécie criminosa. A personalidade do réu mostra inclinação para prática de crimes, haja vista a existência de maus antecedentes. Nada a considerar acerca da conduta pessoal do réu. No que toca aos motivos não extrapolaram o regular. Quanto às circunstâncias, há de ser considerada a majorante da restrição de liberdade das vítimas, uma vez que mesmo após rendidas e já subtraídos os pertences da loja, foram elas trancadas no estoque da loja, de onde foram libertadas por um cliente após a fuga dos réus. Além disso, a majorante de concurso de agentes denota maior reprovabilidade da conduta e, para evitar bis in idem, também será apreciada nesta etapa. As consequências são mais danosas, haja vista que foram subtraídas mercadorias avaliadas em R\$ 148.000,00, sendo que apenas parte delas foi recuperada, causando evidente prejuízo financeiro à vítima. O comportamento da vítima não influenciou na prática criminosa, ao menos não negativamente. Logo, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base 1/3 acima do mínimo legal em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar. Assim, mantenho a pena intermediária de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3 e fixo a pena em 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

A pena pecuniária será fixada no piso legal, uma vez que ausente notícia de fortuna do réu.

Considerando a natureza do roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, bem como as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, o regime inicial cabível para a pena de reclusão é o fechado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra

óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar EDIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, ao cumprimento de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, estes fixados no mínimo legal, TAYLON GABRIEL BARROS DOS SANTOS, ao cumprimento de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, estes fixados no mínimo legal, e EVERTON SIQUEIRA BARBOSA, ao cumprimento de 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, estes fixados no mínimo legal, todos por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Nego aos réus o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se a prisão dos réus no estabelecimento onde custodiados.

Após o trânsito em julgado, deverá o Ofício Judicial, independente de nova conclusão, providenciar: (1) lançamento do nome do réu no rol dos culpados; (2) expedição de ofício à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquela C. Corte; (3) expedição de guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à VEC competente; e (4) elaboração de cálculo das custas processuais, intimando-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Custas na forma da lei.

Expeça-se, oportunamente e se o caso, certidão de honorários de acordo com o convênio da PGE-OAB, no valor máximo previsto, e oportunamente arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Cotia, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA